وان شاء لقطها والاصح أن حكومة شابتهن تجب ان لقط لا ان أخذ ديتهن وانه يجب في الحالين حكومة خمس الكف ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص الا أن تكون كفه مثلها ولو قطع فاقد الاصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الاصابع ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فان شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وان شاء قطع يده وقنع بها *(فصل)* قذمله فاوزعم موته صدق الولي بيمينه في الاظهر ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه ان أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر والا فلا أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالاصح تصديق الولي وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق ان أمكن والا حلف الجريح وثبت أرشان قيل وثالث *(فصل)* الصحيح ثبوته لكل وارث و ينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم و يحبس القاتل ولا يخلى بكفيل وليتفقوا على مستوف والا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل لا يدخل ولو بدر أحدهم فقتله فالاظهر لا قصاص وللباقين قسط الدية من تركته وفي قول من المبادر وان بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص وقيل لا ان لم يعلم و يحكم قاض به ولا يستوفي قصاص الا باذن الامام فان استقل عزر و يأذن لاهل في نفس لا طرف في الاصح فان أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح و يقتص على الفور وفي الحر والبرد والمرض وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبأ و يستغني بغيرها أو فطام لحولين والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة ومن قتل بمعدد أو خنق أو نحو بيع ونحوه اقتص به أو بسحر فبسيف وكذا خمر ولواط في الاصح ولو جوع كنجو يعه فلم يمت زيد وفي قول السيف ومن عدل الى سيف فله ولو قطع فسرى فللولي حز رقبته وله القطع ثم الحز وان شاء انتظر السراية ولو مات بجائفة أو كسر عضدا فالحز وفي قول كفعله فان لم يمت لم تزد الجوائف في الاظهر ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فللولي حز وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فللولي الحز فان عفا فلا شئ له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وان ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وان تأخر فله نصف الدية في الاصح ولو قال مستحق يمين أخرجها فاخرج يسارا وقصد اباحتها فهدر وان قال جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه فالاصح لا قصاص في اليسار وتجب دية و يبقى قصاص اليمين وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين *(فصل)* موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهما وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الاول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية ولو عفا عن الدية لغا وله العفو بعده عليها ولو عفا على غير جنس الدية ثبت ان قبل الجاني والا فلا ولا يسقط القود في الاصح وليس لمحجور فاس عفو عن مال ان أوجبنا أحدهما والا فان عفا على الدية ثبتت وان أطلق فكما سبق وان عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شئ والمبذر في الدية كفاس وقيل كصبي ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا ان أوجبنا أحدهما والا فالاصح الصحة ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر فان سرى أو قال اقتلني فهدر وفي قول تجب دية ولو قطع فعفا عن قوده وارثه فان لم يسر فلا شئ وان سرى فلا قصاص وأما ارش العضو فان جرى العفو فوصية كاوصيت له بارش هذه الجناية فوصية لقاتل أو لفظا ابراء أو اسقاط أو عفو سقط وقيل وصية وتجب الزيادة عليه الى تمام الدية وفي قول ان تعرض في عفو لما يحدث منها سقطت فلو سرى الى عضو آخر فاندمل ضمن

فاخت نفاله قبنت أخت فبنت أخ فعمة وتقدم أخت وخالة وعمة لابوين على لهن لاب ولاب عليهن لام وتثبت لانثى قريبة غير محرم كبنت خالة

اذن مالم تخرج وله منعها نفلا مطلقا وقضاه موسعا فان أبت فناشزة ولرجعية مؤن غير تنظيف فلو أنفق لظن حل فأخلف لم ترد ما بعد عدتها ولا مؤنة لحائل بائن وتجب لحامل لها لا عن شبهة وفسخ بقارن ووفاة ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ولا يجب دفعها الا بظهور حمل *(فصل)* أعسر مالا وكسبا لائقا به بأقل نفقة أو كسوة أو مسكن أو مهر واجب قبل وطء فان صبرت فغير المسكن دين والا فلها فسخ لا لامة بمهر ولا ان تبرع أب لموليه أو سيد فلا فسخ بامتناع غيره ان لم ينقطع خبره ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر وكلف احضاره ولا بغيبته من جهل حاله ولا لولي ولا في غير مهر لسيد أمة بل له الجؤها اليه بأن يترك واجبها و يقول افسخي أو اصبري ولا قبل ثبوت اعساره عند قاض فيمهله ثلاثة أيام ولها خروج فيها لتحصيل نفقة وعليها رجوع ليلا ثم يفسخ القاضي أو هي باذنه صبيحة الرابع فان سلم نفقته فلا فان أعسر بنفقة الخامس بنت كما لو أيسر في الثالث ولو رضيت باعساره فلها الفسخ لا بالمهر *(فصل)* لزم موسرا ولو بكسب يليق بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق وان اختلفا دينا ولا تصير بفوتها دينا الا باقتراض قاض لغيبة أو منع وعلى أمه ارضاعه اللبأ ثم ان انفردت هي أو أجنبية وجب ارضاعه أو وجدتا لم تجبر هي فان رغبت فليس لابيه منعها الا ان طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل دونها ومن استوى فرعاه مؤناه فالاقرب فالوارث فان تفاوتا ارثا مؤنا سواء ومن له ابوان فعلى الاب أو أجداد وجدات فالاقرب أو أصل وفرع فالفرع أو محتاجون قدم الاقرب *(فصل)* الحضانة تربية من لا يستقل والاناث أليق بها وأولاهن أم فأمهات لها وارثات القربى فالقربى فأمهات أب كذلك